

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7281/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด
นาง เปล่ง ศรี ตั้ง หลัก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 157, มาตรา 162

จำเลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองประจำที่ทำการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ได้กรอกข้อความในสูติบัตรและรับรองการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จแล้วเพิ่มชื่อบุคคลลงในทะเบียนบ้านเป็นการกระทำด้วยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันเป็นการกระทำความผิดเดียว การที่จำเลยจัดทำเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้านโดยฝ่าฝืนระเบียบที่กรมการปกครองกำหนดข้อบังคับไว้ ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาอย่างยิ่งแก่ราชการกรมการปกครองอยู่ในตัว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 157, 162, 149

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157 และ 162(4) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(4) เป็นกรรมเดียวกับมาตรา 157 ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวมสองกระทง ให้จำคุกกระทงละ 2 ปี และจำเลยยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุก 5 ปี รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 9 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(4) ลงโทษจำคุก 2 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง นับว่ามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 4 เดือน ให้ยกฟ้องข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประจำที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรรวมทั้งการทำและกรอกข้อความในสูติบัตรและทะเบียนราษฎรของที่ทำการปกครองดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง จำเลยได้กรอกสูติบัตรของเด็กชายประไพบุญเรืองฤทธิ์ ตามเอกสารหมาย จ.7 และกรอกรายชื่อ นามสกุลวันเดือนปีเกิดและเพิ่มเติมชื่อของเด็กชายประไพในทะเบียนบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.6 โดยนางพรรณิ จันทรพลงามผู้ปกครองของเด็กชายประไพมิได้แจ้งการเกิดของเด็กชายประไพและไม่เคยยื่นคำร้องขอให้เพิ่มชื่อของเด็กชายประไพลงในทะเบียนบ้านจำเลยจัดทำเอกสารดังกล่าวเป็นความเท็จขึ้นเองทั้งสิ้น

โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายข้อแรกว่า ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานแห่งการแสดงถึงภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ของผู้มีชื่อ ส่วนสถิติบัตรแสดงถึงการเกิดและสถานะภาพของบุคคลย่อมเป็นคนละตอน และคนละเจตนาการที่จำเลยทำสถิติบัตรเท็จไปประกอบทะเบียนบ้านเพิ่มเติมชื่อเด็กชายประไพนั้น เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงมุ่งพิสูจน์ความจริงว่าเด็กชายประไพมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมนั้น เห็นว่า การที่จำเลยกรอกข้อความในสถิติบัตรเอกสารหมาย จ.7 และรับรองการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จก็ด้วยเจตนาเพื่อนำมาอ้างในการเพิ่มเติมชื่อเด็กชายประไพลงในทะเบียนบ้านเอกสารหมาย จ.1 และ จ.6 จึงเป็นการกระทำด้วยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน เป็นการกระทำความผิดเดียว

ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง รู้ถึงระเบียบการแจ้งเกิดหลังกำหนดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเป็นอย่างดี แต่จำเลยละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และระเบียบที่กำหนดให้ปฏิบัติจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมการปกครองและประเทศชาติในการที่จะตรวจสอบสัญชาติ ถิ่นกำเนิดว่าบุคคลดังกล่าวมีสถานะภาพอย่างไร การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดนั้นเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่จัดทำเอกสารหมาย จ.7 และเอกสารหมาย จ.1 และ จ.6 นี้เป็นการฝ่าฝืนระเบียบแจ้งการเกิดหลังกำหนดและเพิ่มเติมชื่อในทะเบียนบ้านที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กำหนดข้อบังคับไว้ว่าต้องมีการยื่นคำร้องสอบสวนพยานบุคคล

เพื่อให้การดำเนินดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ราชการกรมการปกครองอยู่ในตัว เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,
162(4) การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 157
ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 1

(สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>